

Schorsing en einde van de arbeidsovereenkomst

Het verschil tussen een schorsing en een einde, de zeven schorsingsgronden, het gewaarborgd loon bij ziekte, de opzegtermijn en de opzegvergoeding, en wat er in een arbeidsreglement staat.

1 Schorsing: de overeenkomst loopt even niet

Een schorsing is dat de arbeidsovereenkomst even niet loopt: het contract blijft bestaan, maar de prestaties en soms het loon vallen tijdelijk weg. **Een schorsing betekent dus niet dat de overeenkomst stopt:** ze wordt enkel opgeschort, en stoppen gebeurt met een opzegging. **Zodra de reden wegvalt, wordt het werk gewoon hervat.**

schorsingsgrond	wat het is
ziekte en ongeval	de werknemer is arbeidsongeschikt
zwangerschap en bevallingsverlof	een periode voor en na de bevalling waarin niet gewerkt wordt
jaarlijkse vakantie	ook dat is een schorsing: er wordt niet gewerkt, maar het contract loopt door
klein verlet, ook kort verzuim	betaald verlof voor een gebeurtenis: een huwelijk, een geboorte of een begrafenis
verloren arbeidsuren	uren die wegvallen, bijvoorbeeld door panne of door het weer
een dwingende reden van familiaal belang	een noodgeval thuis: je mag van het werk weg, maar dat verlof is onbetaald
overmacht, in het Frans force majeure	niemand kon het helpen: de oorzaak waar niemand iets aan kon doen: een brand, een overstroming, werken is onmogelijk buiten de wil van beide partijen

Klein verlet is betaald, geldt voor een gebeurtenis en duurt kort, meestal één tot enkele dagen, per gebeurtenis vastgelegd.

Wie ziek wordt, moet de werkgever verwittigen, meteen, en als het reglement dat vraagt een attest bezorgen. **Met een doktersattest bewijst hij dat hij arbeidsongeschikt is,** en voor hoe lang.

Bij ziekte krijgt een werknemer wel loon. De eerste periode betaalt de werkgever het gewaarborgd loon of gewaarborgd maandloon door; daarna neemt het ziekenfonds over met een ziekte-uitkering. Ziekte is geen reden voor een ontslag op staande voet.

2 Het einde van de overeenkomst

Een overeenkomst van onbepaalde duur eindigt normaal met een opzegtermijn, of met een opzegvergoeding in plaats van die termijn. **Beide partijen kunnen opzeggen**; de termijn is wel korter als de werknemer zelf opzegt.

Een opzegtermijn is de tijd tot het einde: de periode die nog gewerkt wordt na de opzegging. **Ze begint te lopen op de maandag die volgt op de week van de opzegging**, en **haar lengte wordt bepaald door de anciënniteit**, het aantal dienstjaren dat iemand al in dienst is: hoe langer in dienst, hoe langer de termijn.

Een opzegging moet schriftelijk gebeuren, met de begindatum en de duur van de termijn erin. **Een werkgever die mondeling ontslaat, riskeert een vergoeding te moeten betalen. De formaliteit is een schriftelijke brief**, aangetekend of met een ontvangstbewijs, zodat de datum vaststaat.

Een opzegvergoeding, ook een verbrekingsvergoeding, is loon in plaats van de termijn: wil de werkgever dat je meteen stopt, dan betaalt hij het loon van de termijn in één keer uit. **Bij het einde van een overeenkomst horen dus de formaliteiten, het begin en de duur van de termijn, en de opzegvergoeding**. Vakantie hoort bij de schorsing, niet bij het einde.

3 Het arbeidsreglement

Een arbeidsreglement zijn de regels in de zaak: de afspraken die voor iedereen in de onderneming gelden. **Het geldt voor alle werknemers**, in elke functie. **Het is wettelijk verplicht zodra er personeel in dienst is, en elke werknemer moet er een exemplaar van krijgen**, zodat niemand kan zeggen dat hij de regels niet kende.

Erin staan de arbeidsduur en de uurregeling, de ziekteregeling en de regeling van de jaarlijkse vakantie. Daaruit haal je dus de werkuren, wanneer je vakantie kan nemen en wat je moet doen bij ziekte: **wie je verwittigt, binnen welke tijd, en of er een attest nodig is**.

Cijfers over de omzet staan er niet in: het reglement gaat over de afspraken, niet over de cijfers. Die horen in de jaarrekening.